

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 187/2541 พนักงานอัยการ สำนักงาน อัยการ
สูงสุด

นาย ประพันธ์ หงษ์ หิน

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 357

ป.วิ.อ. มาตรา 227

รถยนต์กระบะของกลางมีสภาพเป็นรถใหม่ผู้เสียหายซื้อมาก่อนเกิดเหตุ 5 เดือน ราคา 335,000 บาท แต่ขณะที่จำเลยรับซื้อรถยนต์กระบะของกลางปรากฏว่าไม่มีกุญแจและบริวารกุญแจไขประตูและกุญแจสตาร์ทชำรุด ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนป้ายวงกลมและหลักฐานการทำประกันภัยก็ไม่มีที่รถ ในชั้นจับกุมและสอบสวน จำเลยให้การรับสารภาพว่าได้รับซื้อรถยนต์กระบะของกลางไว้ในราคา 80,000 บาท ดังนี้ ตามพฤติการณ์พยานหลักฐานโจทก์ฟังได้ว่าจำเลยรับซื้อรถยนต์กระบะของกลางโดยรู้ว่าเป็นทรัพย์สินอันได้มาโดยการกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ จำเลยจึงมีความผิดฐานรับของโจร

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 335(1) (7), 357 ให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาหลังคาไฟเบอร์เป็นเงิน 15,000 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับเป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 วรรคหนึ่ง ลงโทษจำคุก 3 ปี จำเลยให้การรับสารภาพชั้นจับกุมเป็น ประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 หนึ่งใน สามคงจำคุก 2 ปี คำขออื่นของโจทก์ให้ยก

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2537 เจ้าพนักงานตำรวจจับจำเลยได้พร้อมรถยนต์กระบะของกลางที่ถนน รอบเวียงประตูลำดวนท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา มีปัญหาวินิจฉัย ว่าจำเลยกระทำความผิดข้อหาจับของโจรหรือไม่ โจทก์มีนายสมชัย รัตนพิบูลย์เบิก ความว่า พยานเปิดอุเคาะพ่นสีรถยนต์ชื่อว่า ช. บริการเมื่อประมาณเดือนพฤษภาคม 2537 นายอ้วนซึ่งไม่เคยรู้จักมาก่อนนำรถยนต์กระบะของกลางมาให้เคาะพ่นสี ระหว่างประตูกับบังโคลนบุน พยานตรวจสอบแล้วตีราคาซ่อม 5,000 บาท และ บอกว่าใช้เวลาซ่อม 5 วันเสร็จ รุ่งขึ้นเวลาประมาณ 10 นาฬิกา นายอ้วนกับจำเลยมา ดูรถที่อยู่และคุยกันที่รถได้สักครู่ก็กลับไป รุ่งขึ้นจำเลยมาที่อุเคาะพ่นสีบอกพยานว่า ค่าใช้จ่ายในการซ่อมให้เก็บจากจำเลย ต่อมาอีกประมาณ 2 วันเจ้าพนักงานตำรวจ กองปราบปรามมาหาพยานที่อุเคาะพ่นสีบอกว่ารถยนต์กระบะของกลางที่รับซ่อมไว้เป็นรถที่ ถูกโจรกรรมมาและถามว่าใครนำมาซ่อมพยานบอกว่าไม่ทราบชื่อ รู้จักแต่คนที่จ่าย เงินค่าซ่อมคือจำเลยเจ้าพนักงานตำรวจให้พยานโทรศัพท์ติดต่อจำเลยให้มาที่อุเคาะพ่นสี รุ่งขึ้นโดยบอกว่าจะขอเบิกเงิน รุ่งขึ้นเวลาประมาณ 8 นาฬิกาจำเลยมาที่อุเคาะพ่นสี เจ้า พนักงานตำรวจจึงจับกุมจำเลยพันตำรวจโทอิทธิพล กิจสุวรรณ พยานโจทก์อีกปาก

เบิกความสนับสนุนว่า ขณะเกิดเหตุพยานรับราชการที่แผนก 3 กองกำกับการ 2 กองปราบปราม พยานได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้สืบสวนจับกุมคนร้ายลักรถยนต์ เมื่อประมาณ เดือนมีนาคม 2537 พยานได้สืบสวนจับกุมแก๊งลักรถยนต์ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงแล้วนำไปแปรสภาพส่งไปขายตามชายแดนทราบว่าแหล่งแปรสภาพอยู่ที่เขตหนองจอก จึงไปทำการจับกุมและตรวจค้นได้รถยนต์ที่ได้มาจากการกระทำความผิดหลายคันและจับกุมคนร้ายได้หลายคน รวมทั้งนายณัฐพงษ์ด้วย พยานสอบถามถึงรถยนต์กระบะของกลาง นายณัฐพงษ์บอกว่าได้นำไปส่งที่จังหวัดพะเยา วันที่ 1 มิถุนายน 2537 พยานให้นายณัฐพงษ์นำไปที่จังหวัดพะเยา นายณัฐพงษ์นำไปที่บ้านนายจิระพลพยานจับกุมนายจิระพลแล้วนายณัฐพงษ์นำพยานไปที่อยู่ของนายสมชัยและชี้ให้ดูรถยนต์กระบะของกลางซึ่งจอดอยู่ที่ในอุ้งขึ้นเวลาประมาณ 9 นาฬิกา พยานไปที่อยู่ของนายสมชัยสอบถามแล้วนายสมชัยบอกว่า จำเลยนำรถยนต์กระบะของกลางมาซ่อมสี พยานให้นายสมชัยติดต่อจำเลยมาที่อยู่ เมื่อจำเลยมาพยานสอบถาม จำเลยบอกว่าซื้อรถยนต์กระบะของกลางมาราคา 80,000 บาท และรับว่ารถยนต์กระบะของกลางถูกลักมา แต่จำเลยไม่ได้ร่วมลักทรัพย์ด้วย พยานแจ้งข้อหาว่าลักทรัพย์หรือรับของโจรจำเลยให้การรับสารภาพข้อหารับของโจร พยานทำบันทึกการจับกุมและยึดรถยนต์กระบะของกลางไว้ตามเอกสารหมายจ.10 นำมาให้ผู้เสียหายดูแล้วยืนยันว่าเป็นรถของตน จึงคืนให้ผู้เสียหายไป เห็นว่าพันตำรวจโทอิทธิพลพยานโจทก์ซึ่งเป็นผู้ไปตรวจค้นและจับกุมจำเลยดังกล่าวเป็นเจ้าพนักงานของรัฐมีหน้าที่สืบสวนจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายฐานลักรถยนต์ได้ทั่วราชอาณาจักร เมื่อได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาก็ได้ปฏิบัติงานไปตามอำนาจหน้าที่ทั้งพยานไม่เคยรู้จักจำเลยมาก่อน จึงไม่มีเหตุอันควรระแวงสงสัยว่าจะแก๊งกล่าวหาและจับกุมจำเลยแม้นายสมชัยและพันตำรวจโทอิทธิพลจะเบิกความแตกต่างกันบ้างว่า ผู้ใดเป็นผู้นำรถยนต์กระบะของกลางมาซ่อม โดยนายสมชัยเบิกความว่า นายอ้วนเป็นผู้นำรถมาซ่อม ส่วนพันตำรวจโทอิทธิพลเบิกความว่า นาย

สมชัยบอกว่าจำเลยเป็นผู้นำรถมาซ่อมก็ตามแต่ข้อแตกต่างดังกล่าวหาเป็นสาระสำคัญแต่อย่างใดไม่ เพราะจำเลยเองก็เบิกความรับว่า เมื่อจำเลยดูรถยนต์กระบะของกลางแล้วตกลงซื้อในราคา 80,000 บาท หากจำเลยมิได้รับซื้อรถยนต์กระบะของกลางไว้ จำเลยคงจะไม่แจ้งความประสงค์ต่อนายสมชัยว่าจำเลยเป็นผู้ชำระเงินค่าซ่อมสิริรถเป็นแน่นอกจากนี้ยังได้ความว่ารถยนต์กระบะของกลางมีสภาพเป็นรถใหม่ผู้เสียหายซื้อมาก่อนเกิดเหตุ 5 เดือน ราคา 335,000 บาท ขณะที่จำเลยรับซื้อรถยนต์กระบะของกลางไม่มีกุญแจและบริวารกุญแจไขประตูและกุญแจสตาร์ทชำรุดไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน ป้ายวงกลมและหลักฐานการทำประกันภัยไม่มีที่รถ หากซื้อขายราคาประมาณ 300,000 บาท ในชั้นจับกุมและสอบสวนจำเลยก็ให้การรับสารภาพว่าได้รับซื้อรถยนต์กระบะของกลางไว้ราคา 80,000 บาท จริตตามพฤติการณ์พยานหลักฐานโจทก์ฟังได้ว่าจำเลยรับซื้อรถยนต์กระบะของกลางโดยรู้ว่าเป็นทรัพย์สินอันได้มาโดยการกระทำความผิดลักษณะทรัพย์ จำเลยจึงมีความผิดฐานรับของโจร ที่จำเลยนำสืบว่า จำเลยเคยนำรถยนต์ไปซ่อมที่อู่ นายสมชัยเนื่องจากรถยนต์ของจำเลยมีสภาพเก่าจึงได้บอกนายสมชัยได้ว่าหากมีคนนำรถยนต์บรรทุกเก่ามาขายก็ให้บอกด้วย วันที่ 30 พฤษภาคม 2537 นายสมชัยโทรศัพท์บอกจำเลย รุ่งขึ้นจำเลยมาดูรถที่อู่ นายสมชัยโดยนายสมชัยบอกว่านายอ้วน นำมาซ่อม เมื่อพบกับนายอ้วน นายอ้วนเสนอขายราคา 80,000 บาท จำเลยบอกว่าเมื่อรถซ่อมเสร็จและมีหลักฐานทางทะเบียนแล้วก็ตกลงซื้อจำเลยไม่เคยจ่ายค่าซ่อมสีและราคาารถจำเลยจึงไม่ได้กระทำความผิดนั้น พยานจำเลยไม่พอฟังหักล้างพยานหลักฐานของโจทก์ได้ ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้ว ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(บุญอินทร์ ส่งเสริมสกุล-ชลอ บุญยเนตร-ระพินทร บรรจงศิลป์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ